PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: finanza pubblica

Settori amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali (ministri), amministrazioni locali (regioni, comuni), enti di previdenza (INPS, INAIL)

Storia:

- Fine 700: liberalismo puro, SMITH, mano invisibile, libera iniziativa privati e solo per essenziali situazioni intervento
- 800: sgravi fiscali, dazi protettivi
- Seconda metà 800: sviluppo industriale e + intervento stati
- Primi decenni 900: scuola NEOCLASSICA, no interferire in attività degli operai privati
- 1930: disoccupazione e crisi, KEYNES, Stato corregge disfunzioni mercato
- 1930/1940: sistemi di protezione sociale
- Fine 1940: prestazioni servizi sociali, sostegno consumatori e investimenti (dopo 2° guerra mondiale)
- 1960/1990: NEOLIBERALISMO, limitazione ruolo Stato
- oggi: ridimensionamento Stato, privatizzazione e semplificazione normative
- Recessione 2007: solo ora Italia comincia a superarla, intervento Stato è necessario, investimenti pubblici e incentivi investimenti privati per occupazione e attività produttive

INTERVENTO PUBBLICO:

1) Politica fiscale: da organi di governo. Strumenti: spesa pubblica, entrate pubbliche, bilancio
2) Politica monetaria: da autorità monetarie, controllo offerta di moneta e tassi interesse
3) Regolazione delle attività economiche: da Stato, norme e provvedimenti
4) Esercizio di imprese pubbliche: da Stato ed enti pubblici, monopolio pubblico (privatizzazione)
5) Gestione demanio e patrimonio: beni e immobili dello Stato ed enti pubblici
    a) Demanio pubblico: beni indivisibili e generali collettività
        i) necessario: no ai privati (spiaggie)
        ii) accidentale: ai privati, regime giuridico demanio pubblico (autostrade)
    b) Beni patrimoniali
        i) indisponibili: all'uso di tutti (foreste)
        ii) disponibili: regime giuridico proprietà privata, utilizzati come fonte di reddito (fabbricati)

Fallimenti dei mercati possono riguardare:

1) Beni pubblici puri: indivisibili e non escludibili (illuminazione strade), con strumenti finanza pubblica (prelievo fiscale)
2) Esternalità: positiva (restauro palazzo antico) e negativa (inquinamento ambiente), strumenti di politica fiscale (agevolazioni fiscali, tributi)
3) Beni di merito: bisogni essenziali (Costituzione nazionale), accessibilità a chiunque (vaccinazioni obbligatorie) (istruzione e sanità)
4) Situazioni di monopolio → monopolio pubblico (mancanza concorrenza)
5) Insufficiente informazione: scarsa trasparenza nel mercato, sistema pubblico di controllo e vigilanza

Funzioni:

1) Redistribuzione del reddito: per equità, con strumenti della finanza pubblica
    Interventi: sgravi fiscali, sussidi e contributi, erogazione beni di merito
    Teorie: neoliberiste (ostacolo sviluppo) e keynesiane (sostegno alla domanda)
2) Stabilizzazione: giusto equilibrio tra consumo, risparmio e investimenti, frenare inflazione. Teorie: classica(equilibrio automatico), keynesiana(politica fiscale), neoliberalista(politica monetaria), noekeynesiana(mix di politiche fiscali e monetarie)

3) Sviluppo: incremento risorse produttive nel lungo periodo. Strumenti:
   a) investimenti pubblici
   b) semplificazione normative
   c) incentivi fiscali

SPESA PUBBLICA: componente della domanda globale

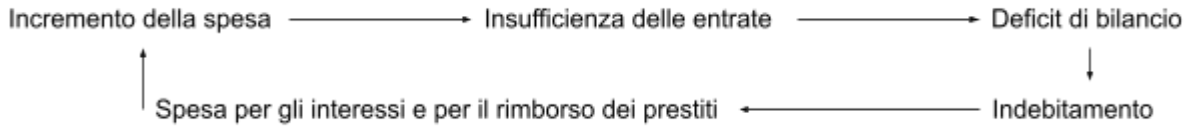
In base all'incidenza economica:

- correnti: rappresenta domanda per consumi (breve termine)
- in conto capitali: rappresenta domanda per investimenti (lungo termine)

In base alla loro destinazione:

- per beni e servizi
- trasferimenti: effetto redistributivo, borse di studio o sussidi/assegni/sovvenzioni

Incremento → cause: potenziamento funzioni essenziali, adeguamento servizi, nuovi compiti/funzioni, investimento infrastrutture, intervento in campo sociale → criteri di misurazione: potere d'acquisto moneta, rapporto con il PIL



Politiche di contenimento: riorganizzazione attività amministrative che generano spesa

Misure selettive per contenere volume spesa e rimuovere cause incremento:

- valutazione finalità spese
- riallocazione risorse
- riorganizzazione delle strutture e attività

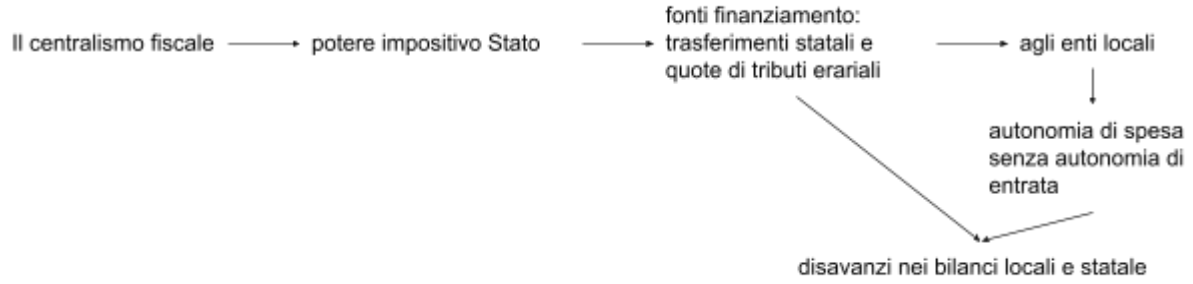
ENTRATE PUBBLICHE: finanziano spesa pubblica, criteri:

1) carattere dell'acquisizione
   a) entrate finali: via definitiva
   b) per accensione di prestiti: provvisoria
2) fonte
   a) originarie: provenienti dal patrimonio della PA
   b) derivate: dal settore privato e acquisite dalla PA
3) incidenza economica
   a) correnti: alimentate dal flusso del reddito
   b) in conto capitale: incidono su consistenza patrimonio delle PA
4) regime giudiziario
   a) coattive: tributi
   b) contrattuali: rapporti privatistici di produzione o scambio
5) ricorrenza nel tempo:
   a) ordinarie: si ripetono periodicamente
   b) straordinarie: ottenute una tantum

Principali forme di entrate:

1) prezzi: privato (prezzo mercato formato con libera contrattazione)
   quasi privato (p.mercato)
   pubblico (fissato da autorità, regolamentato)
   prezzo politico (p.regolamentato, copertura parziale dei costi)
2) tributo: tassa (per domanda del servizio)
   contributo (chi trae vantaggio da servizio indivisibile)
   imposta (generali sui cittadini, manifestazione di ricchezza)
3) prestiti: quando entrate non coprono spese pubbliche

Pressione fiscale suo incremento può: frenare inflazione da domanda, determinare inflazione da costi, ridurre propensione al risparmio, rallentare investimenti
SISTEMI DI FINANZIAMENTO degli enti territoriali: dipende dallo Stato o essere automo.



PROTEZIONE SOCIALE: obiettivo di carattere collettivo, diritto soggettivo alle protezioni
3 forme di tutela:

1) previdenza sociale → lavoratore: infortuni e malattie professionali → versare contributi grava + sui datori di lavoro e - per i dipendenti, lavoratori autonomi versano contributi per se stessi → principio automaticità per dipendenti no per lavoratori autonomi → Enti ita: INPS (trattamenti pensionistici: criterio contributivo, disoccupazione involontaria regolamentata dalla NASPI, assegno nucleo famigliare, cassa integrazione guadagni) e INAIL (infortuni e malattie professionali, rendita ai superstiti in caso di morte)
2) assistenza sociale → bisogno economico o disagio sociale → Competenze spettano a Regioni ed enti locali, Stato determina i livelli essenziali → reddito di cittadinanza e assegno di sostegno
3) tutela della salute → mantenere o recuperare integrità fisica/mentale → assicurazione sociale (Francia, Germania) o Italia: Servizio sanitario nazionale, finalità prevenzione (es. vaccini), cura delle malattie, riabilitazione → strutture SSN sono Aziende sanitarie locali (Asl), enti regionali in forma di azienda

Effetti economici: esternalità positive(assistenza sanitaria) e negative(infortuni sul lavoro), redistribuzione, produzione beni di merito e stabilizzazione automatica della domanda
Ultimi decenni 900 ampliata: maggiore benessere=+simanda prestazioni previdenziali e sanitarie, progresso scientifico e tecnologico=accertamenti diagnostici +sofisticati e costosi, tramonto famiglia patriarcale=servi sociali per bisogni prima gestiti nell'ambito famigliare → Stati europei riforme: separazione forme assistenza e previdenza, ridimensionamento delle prestazioni e riorganizzazione delle strutture
IMPOSTA tipologie:

1) manifestazione di capacità contributiva:
   a) dirette: sul reddito o sul patrimonio (IMU)
   b) indirette: sui consumi (IVA) o sui tranferimenti
2) criterio di imposizione:
   a) reali: colpiscono oggettivamente beni e attività (tutte imposte indirette)
   b) personali: tengono conto della situazione del contribuente (IRPEFF)
3) campo di applicazione:
   a) generali: colpiscono tutti i tipi di reddito e settori economici
   b) speciali: colpiscono determinati tipi di beni e determinati settori economici
4) aliquota:
   a) proporzionali: aliquota costante
   b) regressive: aliquota decrescente
   c) progressive: aliquota crescente → per classi, per scaglioni, deduzione

Obbligazione tributaria: presupposto (atto/fatto previsto dalla legge), soggetto attivo/passivo, oggetto (elemento materiale), base imponibile (valore monetario) ed aliquota

Principi sistema tributario → equa distribuzione del carico tributario, semplice e chiaro, efficace strumento di economia economica → no tutte 3 contemporaneamente

EQUITA' DELL'IMPOSIZIONE si basa su: equaglianza e solidarietà, universalità (tutti) e uniformità (ripartito in modo equo)

APPLICAZIONE IMPOSTE: certezza, semplicità, efficienza(limitare evasione), economicità(evitare sprechi e inefficienze). Procedimento applicativo:

1) accertamento: atti che rendono certo e liquido credito Amministrazione finanziaria
    a) individuazione del soggetto e verifica presupposto
    b) determinazione imponibile: con metodo analitico (+preciso e complesso) o induttivo (grossolano, poco costoso). Accertamento svolto da: uffici fiscali (accertamento d'ufficio) o in base a dichiariazione verificata (contribuente obbligo dichiarare, dichiarazione controllata dagli uffici fiscali, se non hanno dichiarazione=metodo induttivo) → determinato base imponibile e tassazione
    c) liquidazione imposta: autotassazione (calcolo e versamento imposta direttamente dal contribuente) o da ufficio fiscale (con successiva notifica)
2) riscossione: versamento diretto (autotassazione), ritenuta alla fonte (per redditi di lavoro e capitale) con ritenuta diretta (redditi erogati dallo stato) o con obbligo di rivalsa (redditi corrisposti da Enti e società, sostituto d'imposta), per ruoli (titolo esecutivo), per bollo (per atti scritti)
3) versamento: somme riscosse affluiscono alle casse dell'ente impositore

Efficienza dell'imposta: alta con imposte indirette (universalità, elasticità, frazionabilità) e imp. dirette reali (semplicità e specificità), bassa con imp. dirette personali (trasparenza ma rischio evasione e complessità accertamento)

EFFETTI IMPOSIZIONE:

- macroeconomici → pressione fiscale complessiva
- microeconomici → singole imposte, derivano da reazione contribuenti:

Evasione: occultamento imponibile con omissioni o frode fiscale → conseguenze: distorsione ripartizione carico tributario, alterazione della concorrenza, sanzioni amministrative e penali

Elusione: lecito → conseguenze: riduzione gettito imposte, distorsioni nella nella concorrenza

Rimozione: negativa (rinuncia svolgere attività tassata per ridurre gettito tributario o produzione settore colpito) e positiva (incremento attività per compensare onere imposta)

Traslazione: contribuente dopo pagato imposta aumenta prezzo bene/servizio a cui l'imposta di riferisce → in avanti (imposta colpisce chi produce/vendo bene=aumenta prezzi per acquirenti), all'indietro (imposta a chi acquista bene/servizio=contrazione domanda e diminuzione prezzo da parte del venditore) e laterale (cambio settore colpito=aumento offerta=riduzione prezzo e profitti)

Diffusione: 1°modificazione domanda, offerta e prezzi nel settore colpito, 2°modificazione domanda, offerta e prezzi in settori collegati, 3°propagazione degli effetti ad altri settori

Effetti economici:

- imposte dirette: personali progressive (no traslazione, effetti domanda globale, effetti negativi sul risparmio) e reali (effetti su prezzi e compensi, trattamenti diffirenziati)
- imp. indirette: effetti sui prezzi, possibilità effetti inflazionistici
- imp. generali: neutralità, effetti domanda globale
- imp. speciali: trattamenti differenziati, incetivi e disincetivi specifici

SISTEMA TRIBUTARIO:

1) tributi statali/erariali: imposte sul reddito (Irpef e Ires), IVA, sui consumi (accise e tributi doganali), sugli affari (registro, bollo, tributi minori), sulle successioni e donazioni
2) tributi regionali: Irap, addizionale regionale Irpef, altri tributi propri (derivati e autonomi)
3) tributi comunali: Imu e Tari, addizionale comunale Irpef, altri tributi e tariffe
4) tributi provinciali: imposta RC auto, imposta iscrizioni Pubblico registro automobilistico

Norme tributarie: art.23 (riserva di legge), 53 (criteri imposizione: universalità, capacità contributiva e progressività), 75 (inamissibilità referendum abrogativo), 117 (coordinamento finanza pubblica dallo Stato), 119 (autonomia impositiva Regioni: tributi propri) → norme ordinarie: pluralità di leggi e decreti, riordino mediante Testi unici (formati con decreto legislativo dal Governo su delega del Parlamento)

Armonizzazione fiscale: funzione evitare distorsioni (nella concorrenza/investimenti/attività) e favorire funzionamento mercato e moneta unica → sia per imposte dirette che indirette (Trattato di Roma 1957 norme fiscali devono essere armonizzate tra loro)

LA DETERMINAZIONE REDDITI AI FINI FISCALI: su fonte normativa t.u.i.r. (Testo unico imposte sui reddito) che disciplina Irpef e Ires. Tipologie redditi:

1) fondiari → derivano da terreni e fabbricati iscritti al catasto: redditi domenicali di terreni, redditi agrari, redditi di fabbricati → reddito medio presunto (tariffe d'estimo)
2) di capitale → proventi da capitale liquido non conseguiti nell'esercizio di impresa, si determinano in base: criterio di cassa e flusso alla fonte, regime speciale per i dividendi
3) di lavoro dipendente → rapporti di lavoro subordinato e redditi assimilati, soggetti a ritenuta alla fonte (titolo d'acconto)
4) di lavoro autonomo → da esercizio abituale di arti o professionali, si determinano in base alle scritture contabili (contabilità semplificata o ordinaria su opzione)
5) di impresa → da esercizio di impresa commerciale, in base scritture contabili (contabilità ordinaria con norme Ires o contabilità semplificata per imprese minori)
6) diversi → ha carattere occasionale ed espressa previsione normativa, sono imponibili sono se espressi dalla legge

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (Irpef):

caratteri: generale, personale, progressivo → su persone che posseggono redditi in denaro/natura

Alleggerimento imposizione: deduzioni (somme portate in diminuzione dall'imponibile) e detrazioni (somme in diminuzione dell'imposta)

Procedimento applicativo:

1) determinazione base imponibile: determinazione analitica dei redditi, somma redditi posseduti, deduzione oneri
2) determinazione imposta dovuta: applicazione aliquota a scaglioni, detrazioni (per carichi di famiglia, lavoro/impresa minore, oneri)
3) determinazione importo da versare: detrazione crediti imposta, scomputo di versamenti di acconto (effettuato dai contribuenti che posseggono redditi non soggetti a ritenuta) e di ritenute di acconto (sostituto d'imposta)

Società di persone=no personalità giuridica=no Irpef e Ires

---

730 → modello "giusto" per lavoratore dipendente o se si riceve pensione dall'INPS.
sezioni: a→(terreno con dom e agrario) b→(fabbricati con cedolare secca) c→(lavoro dipende o pensioni)

Modello ex Unico è quello da usare se sei un libero professionista o un imprenditore con Partita IVA.